

CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES

ATENDIENDO A SU EFICACIA: OBLIGACIONES CIVILES Y NATURALES

1. **Obligaciones civiles:** (art 1470 inc 2º) *“son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento”*. Aunque no lo dice la definición, la obligación civil también *otorga excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ella*.
2. **Obligaciones naturales:** (art 1470 inc 3º) *“las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas, autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas”*. Tales son:
 - i. Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos;
 - ii. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción;
 - iii. Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que se produzcan efectos civiles como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida;
 - iv. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba.

CRITERIO DIFERENCIADOR ENTRE LAS OBLIGACIONES CIVILES Y NATURALES

Teniendo en cuenta las definiciones contenidas en el art. 1470, la doctrina tradicional estima que el criterio diferenciador entre las obligaciones civiles y naturales se encuentra en que, **en las primeras, la ley dota al acreedor de los medios que le permiten compeler judicialmente al deudor a cumplir la prestación debida, medios de los cuales carece el acreedor de las segundas.**

Frente a esta concepción, VIAL y BOETSCH concuerdan en que no sería correcto establecer esto como criterio diferenciador, en cuanto se desconocería que **en toda relación de obligación el acreedor tiene derecho para exigir su cumplimiento**, lo que no se contrapone a que en el caso de las obligaciones naturales, la acción que tiene el acreedor pueda no ser eficaz mediante una excepción fundada en un vicio de nulidad, o por haber transcurrido el plazo de prescripción.

Teniendo en cuenta lo anterior, VIAL define a las **obligaciones naturales** como *“aquellas que voluntariamente pagadas por el deudor dan derecho al acreedor para retener lo dado o pagado, aunque la obligación emane de un acto que haya sido declarado nulo absolutamente por faltar alguna solemnidad que la ley prescribe para su validez o nulo relativamente por la relativa incapacidad del obligado; o aunque la acción del acreedor para reclamar el cumplimiento de la obligación haya sido declarada judicialmente extinguida por la prescripción extintiva; o aunque la acción intentada por el acreedor en contra del deudor haya sido rechazada por falta de pruebas.”*

FUNDAMENTO O NATURALEZA JURÍDICA DE LAS OBLIGACIONES NATURALES.

Por un lado, parte de la doctrina sostienen que dan cuenta de un **deber moral** del acreedor, mientras que por otro lado, a quienes estiman que se trata de **obligaciones civiles imperfectas**, en las que algo falló, pero no al punto de tener que restituir lo recibido en razón de ellas.

TAXATIVIDAD DE LAS OBLIGACIONES NATURALES

Las obligaciones naturales son una excepción, puesto que, conforme a la regla general del **artículo 578**, *la obligación otorga al acreedor la acción correspondiente para perseguir el cumplimiento*, en base a esto ¿Significa lo anterior que no hay más obligaciones naturales que las que indica el art. 1470?

A. Doctrina que estima que el art. 1470 es taxativo:

- i. El artículo antes de hacer la enumeración emplea la frase “**tales son**”, frase que importa taxatividad.
- ii. El art. 2296 hace una referencia a las obligaciones naturales mencionándolas **como las “enumeradas en el artículo 1470”**, demostrando con ello que no hay otras.

B. Doctrina que piensan que el art. 1470 no es taxativo:

- i. El art. 1470 **las define**, por lo que siempre que nos encontremos frente a una situación que corresponda a esa definición estaremos ante una obligación natural
- ii. Porque la expresión “tales son” no significa taxatividad, sino **ejemplificación**.

Si bien la mayoría de la doctrina está de acuerdo en que el art. 1470 **no es taxativo**, no hay unanimidad sobre cuáles serían los otros casos de obligaciones naturales no comprendidos en el art. 1470.

Casos sobre los cuales se discute si son obligaciones naturales

- a) Multa en los esponsales (Art.99 CC): la mayoría estima que no es una obligación natural ya que los esponsales no producen obligación alguna, lo cual incluye tanto a las obligaciones civiles como naturales.
- b) Lo dado por un objeto o causa ilícita a sabiendas (Art.1468): si bien esto no puede repetirse, no es un caso de obligación natural, sino que se trata simplemente de una sanción para un acto ilícito, que se funda en el principio de que nadie puede alegar su propio dolo.
- c) Deudor que paga más de lo que debe por gozar del beneficio de inventario o del beneficio de competencia: la mayoría opina que no hay obligación natural, sino renuncia al respectivo beneficio.
- d) Pago de intereses no estipulados: se dice que tampoco hay obligación natural. Lo que ocurre es que como la gratuidad no se presume, si se pagan intereses no convenidos, se está pagando una obligación civil.
- e) Pago de una deuda de juego en que predomina la inteligencia: **está si es una obligación natural.**
Art. 2260: “*El juego y la apuesta no producen acción, sino solamente excepción. El que gana no puede exigir el pago. Pero si el que pierde, paga, no puede repetir lo pagado...*”.

OBLIGACIONES NATURALES CONTEMPLADAS EN EL ART.1470

A. Obligaciones nulas y rescindibles

- i. **Art 1470 N°1:** *“Las contraídas por personas que teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos”.*
 - Esta causal está referida únicamente a los incapaces relativos, ahora, se discute si esta norma abarca tanto a los menores adultos como a los disipadores interdictos.
Actualmente, se entiende de manera general que se aplica esta causal *únicamente en relación a los menores adultos*, dado que los disipadores bajo interdicción no poseen suficiente juicio y discernimiento.
 - Si la obligación contraída por el incapaz es *nula por otras razones*, no hay obligación natural sino una *obligación civil nula*, por lo que declarada la nulidad debe restituirse lo dado o pagado.

¿Desde cuándo se entiende que una obligación es natural? (Tomado del manual de Ramos Pazos-Resumen Beatriz Narváez)

- Parte de la doctrina (Alessandri y Fueyo), señalan que hay obligación natural ***solo desde que se declara la nulidad***, pues antes de la declaración judicial de nulidad, la obligación es válida y produce todos sus efectos, siendo una obligación civil, y solo una vez que una sentencia judicial declare la nulidad, esta obligación se transformará en natural.
Esta opinión se basa principalmente en los **artículos 1684 y 1687** del Código Civil, los cuales señalan que la nulidad no produce efectos entre las partes ni respecto terceros sino en virtud de una sentencia judicial que la declare, y mientras no haya sentencia el acto goza de presunción legal de que es válido.
- Otra parte de la doctrina (Claro Solar y Abeliuk), señalan que la obligación natural ***existe desde que el acto se celebró por los incapaces relativos***. Esta doctrina se fundamenta en los siguientes argumentos:
 - El artículo 1470 n°1 señala **“las contraídas”** lo que demuestra que la obligación se contrajo como natural, pues no habla de obligaciones nulas.
 - El artículo 2375 n°1 niega la acción de reembolso al fiador que ha pagado al acreedor cuando la obligación del deudor principal es puramente natural y no se ha validado por la ratificación ni por el lapso del tiempo, y solo pueden validarse las obligaciones antes de que se declare la nulidad, pues una vez declarada no se pueden validar, sino que hay que contraerlas de nuevo.

La importancia de esta discusión, es que de seguirse la doctrina de que las obligaciones adquieren el carácter de natural solo una vez declarada judicialmente la nulidad, todo deudor que pague una de estas obligaciones antes de que se dicte la sentencia judicial que la declare nula pagaría una obligación civil.

- ii. **Art 1470 N°3:** *“Las que proceden de actos a que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida”.*
- Si se reconoce la teoría de la inexistencia, se entiende que esta causal se refiere a solemnidades requeridas para la *validez del acto*, no para la existencia.
 - Respecto a la expresión “actos” hay discusión en cuanto si se refiere solo a actos unilaterales o bilaterales.

¿Desde cuándo se entiende que una obligación es natural? (Tomado del manual de Ramos Pazos-Resumen Beatriz Narváez)

Respecto a este numeral hay que remitirse a la misma discusión y argumentos señalados anteriormente, en relación al momento a partir del cual la obligación natural, meramente hay que hacer la salvedad de que este numeral utiliza la palabra “*proceden*” en vez de “*contraídas*”, y el argumento del artículo 2375 no cabe utilizarlo aquí.

B. Obligaciones naturales que provienen de obligaciones civiles degeneradas o desvirtuadas

- i. **Art 1470 N°2:** *“Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción”.*
- El art. 1567 No 10 contempla a la prescripción como uno de los modos de extinguir las obligaciones, lo que en realidad no es efectivo, porque, atendido lo que dispone el art. 1470 No 2, *prescrita una obligación civil, ésta se transforma en natural*. Lo que se extingue por prescripción no es la obligación sino la *acción* para exigir su cumplimiento, y para algunos su exigibilidad.
 - Existe discusión doctrinal respecto a cuando nace la obligación natural, si una vez transcurrido el tiempo o una vez judicialmente declarada. Se entiende que la obligación civil pasa a ser natural una vez *que la prescripción es declarada y no por el solo transcurso del tiempo de prescripción*.

¿Desde cuándo se entiende que una obligación es natural? (Tomado del manual de Ramos Pazos-Resumen Beatriz Narváez)

En este numeral se discute si es que la obligación es natural desde que transcurre el tiempo para alegar la prescripción o desde que esta es declarada judicialmente.

- Quienes señalan que la obligación es natural desde que se declara la prescripción se fundan en los siguientes argumentos:
 - Antes de que se declare existe una obligación civil, aun cuando haya transcurrido el plazo de prescripción.
 - De seguirse la otra doctrina se confundirían la institución de la renuncia de la prescripción con el cumplimiento de una obligación natural.

- ii. **Art 1470 N°4:** *“Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba”*.
 - Deben cumplirse los siguientes requisitos:
 - a. Que haya habido un pleito demandándose el pago de la obligación
 - b. Que el deudor haya ganado el pleito (no fue condenado a pagar)
 - c. Que la absolución se deba a que el acreedor no pudo probar la existencia de la obligación. Si el pleito se perdió por otra razón, no hay obligación natural.

¿DESDE CUÁNDO UNA OBLIGACIÓN PASA A SER NATURAL?

Como se ha mencionado, se ha debatido en doctrina acerca del momento en que la obligación pasa a ser natural, si antes o después de la declaración judicial de nulidad absoluta o relativa o de prescripción. Como es claro, esta discusión sólo alcanza a los primeros tres numerales del art. 1470.

En este sentido, se debe adherir a la posición adoptada por VIAL, quien estima que la institución de las obligaciones naturales **sólo adquiere relevancia con posterioridad a la dictación de la correspondiente sentencia judicial**, puesto que frente a la demanda del acreedor en que exige el cumplimiento de una obligación que pasó a ser natural, el deudor no se va a excepcionar alegando el carácter de natural, sino que mediante una excepción de nulidad o prescripción.

EFFECTOS DE LAS OBLIGACIONES NATURALES

- i. Pagadas, dan excepción para retener lo que se ha dado o pagado en virtud de ellas.
- ii. Pueden ser novadas.
- iii. Pueden ser caucionadas por terceros.
- iv. La sentencia judicial que rechaza la demanda no extingue la obligación natural.
- v. No pueden compensarse legalmente (por no ser actualmente exigibles).

CONVERSIÓN DE UNA OBLIGACIÓN NATURAL A CIVIL

¿Puede la obligación natural convertirse en civil?-Abeliuk

Se ha discutido en doctrina si la promesa efectuada por el deudor de una obligación natural de pagarla, da derecho a exigir el cumplimiento. Dicho de otra manera, la obligación natural es causa suficiente del pago, pero ¿será causa suficiente de un compromiso de pago?

El deudor desea cumplir la obligación natural, pero no estando en situación de hacerlo, se compromete a pagarla posteriormente, ¿es este compromiso una obligación civil perfecta, y en consecuencia, el deudor no puede arrepentirse y si lo hace, el acreedor queda facultado para obligarlo al cumplimiento? El problema se puede solucionar de distinta forma, de acuerdo a la concepción que se tenga de la obligación natural.

En la doctrina de la **obligación natural-deber moral** no se divisa qué inconveniente puede haber para aceptarlo así; si la obligación natural puede ser pagada voluntariamente, es lógico que también el deudor pueda comprometerse a hacerlo.

En nuestro país, en cuanto se acepta a doctrina de la **obligación civil desvirtuada o degenerada**, es necesario efectuar un distingo.

Siempre la obligación natural puede convertirse en civil por la vía de la novación, de acuerdo al Art. 1.630, y según vimos en el N.º336, pero en tal caso la obligación natural primitiva se extingue y da nacimiento a una nueva obligación, en que alguno de los elementos esenciales (acreedor, deudor, objeto o causa) debe ser diferente (N.º 1.107). No hay propiamente, pues, *conversión de la obligación natural en civil*.

En los demás casos, ella será posible únicamente cuando la ley permite sanear el efecto de la obligación, y en tal caso la promesa de pago se confunde con dicho saneamiento y debe cumplir sus requisitos.

Y así, en el caso del N.º1. del Art. 1.470 (menor adulto) sería la confirmación de la nulidad relativa; en el del N.º2., una renuncia a la prescripción, y en el del N.º4., una renuncia a la cosa juzgada del pleito en que se rechazó la acción por falta de prueba. Pero en el caso del N.º3. vendría a significar una ratificación de una nulidad absoluta, que está prohibida expresamente (Art. 1.683).

En los demás casos en que se ha discutido su posible calidad de obligación natural, se hace preciso también analizarlos uno por uno, y así, en el pago de un objeto ilícito a sabiendas, el compromiso de pagar sería tan absolutamente nulo como el acto mismo, y no susceptible de ratificación; en el mutuo, si se conviene con posterioridad al contrato el pago de intereses, no hay sino una modificación del contrato plenamente civil y eficaz, justamente el Art. 2.208 se pone en el “so de que no se hayan estipulado intereses ni en el contrato ni posteriormente.

Quedarían el caso de los esponsales y de los juegos de inteligencia y apuestas lícitas, en que parece muy discutible la validez de la promesa de pago, pues la ley ha querido negarles precisamente todo otro efecto civil que no sea el de retener lo pagado.